

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1672/2531

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายกรีด แก้วรัศมี

จำเลย

นายกรีด แก้วรัศมี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 ลงโทษจำคุก 10 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490
มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ลงโทษฐานมีอาวุธปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ลงโทษบทหนักฐานพกพา
อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 11 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแต่ให้ขังจำเลย
ไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนข้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนนั้น จำเลยมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือ
โทษจำคุก 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 83)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน150,000 บาท
(อันดับ 29)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ